

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2629/2533

นายสนั่น อาลีอิสเฮาะ

โจทก์

นายโกศล ทิพย์สมัย กับพวก

จำเลย

นายสนั่น อาลีอิสเฮาะ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคสอง

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง จึงไม่รับฎีกาโจทก์เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าที่ดินเป็นของโจทก์ จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นที่รกร้างว่างเปล่า จึงเป็นคำให้การที่จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ โจทก์จึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ และฎีกาของโจทก์ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยมิได้มีสิทธิใดในที่พิพาทดีกว่าโจทก์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 223)โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 29,162 บาทและในอัตราปีละ 50,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบที่ดินคืน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 213)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 219)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แม้โจทก์จะฟ้องขับไล่
จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ แต่จำเลยกล่าวแก้ว่าที่พิพาทมิใช่ของโจทก์เป็นที่
รกร้างว่างเปล่า จำเลยครอบครองเกิน 1 ปี โจทก์หมดสิทธิครอบครอง ถือได้ว่า
จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ โจทก์ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง จึงรับฎีกาโจทก์ และ
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แม้โจทก์จะฟ้องขับไล่
จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ แต่จำเลยกล่าวแก้ว่าที่พิพาทมิใช่ของโจทก์เป็นที่
รกร้างว่างเปล่า จำเลยครอบครองเกิน 1 ปี โจทก์หมดสิทธิครอบครอง ถือได้ว่า
จำเลยกล่าวแก้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ โจทก์ไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง จึงรับฎีกาโจทก์ และ
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ